

정 관

학교법인 해성학원



정 관

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 법인은 대한민국의 교육이념과 가톨릭 정신에 따른 유아교육, 중학교 교육, 고등학교 교육 등 인간교육을 실시함을 목적으로 한다.

제2조(명칭) 이 법인은 학교법인 해성(海聖)학원(이하“법인”이라 한다) 이라 한다.

제3조(설치학교) 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 학교를 설치·경영한다.

- 1.전주성심여자중학교
- 2.전주해성중학교
- 3.전주성심여자고등학교
- 4.전주해성고등학교

제4조(주소) 이 법인은 사무소를 전주시 완산구 기린대로 100에 둔다.

제5조(정관의 변경) 이 법인의 정관변경은 이사 정수의 3분의 2이상의 찬성에 의한 이사회 의 결을 거쳐 변경하고 변경된 사항은 14일 이내에 관할청에 보고하여야 한다. 단, 변경된 정관이 법령에 위반되어 관할청으로부터 시정 또는 변경 명령을 받았을 때는 지체 없이 이를 시정하거나 변경하고, 그 사실을 관할청에 보고 한다.(2016.5.1.)

제 2 장 자산과 회계

제 1 절 자 산

제6조(자산의구분) ①이 법인의 자산은 기본재산과 보통재산으로 구분하되, 기본재산은 교육용기본재산과 수익용 기본재산으로 구분하여 관리한다.(2016.5.1.)

②기본재산은 별지목록의 재산과 제11조의 규정에 의한 적립금 및 기타 이사회 의결에 의하여 기본재산으로 정하는 재산으로 한다.

③보통재산은 제2항에서 정하는 기본재산 이외의 재산으로 한다.

제7조(재산의 관리) ①제6조 제2항의 규정에 의한 기본 재산의 매도, 증여, 교환 또는 용도를 변경하거나 담보에 제공하고자 할 때에는 이사회 의결을 거쳐 관할청의 허가를 받아야 한다.

②기본재산과 보통재산의 운영과 관리에 관하여는 법령과 이 정관에 특별히 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회에서 따로 정한다.

제 2 절 회 계

제8조(경비와 유지방법) 이 법인의 경비는 기본재산에서 나는 과실과 수익사업의 수입과 기타의 수입으로 충당한다.

제9조(회계의 구분) ①이 법인의 회계는 학교에 속하는 회계와 법인에 속하는 회계로 구분한다.

②법인회계는 일반회계와 수익사업회계로 구분할 수 있다.

③제1항의 학교에 속하는 회계의 예산은 학교의 장이 편성하여 학교운영위원회의 심의를 거친

후 이사회의 심의·의결을 거친 다음 당해 학교의 장이 집행한다. 그리고 법인의 업무에 속하는 회계는 이사장이 편성하여 이사회가 심의·의결한 후 이사장이 집행한다.(2022.4.19.)

④학교에 속하는 회계의 결산은 매 회계연도 종료 후 학교운영위원회의 심의를 거쳐야 한다.
(2022.4.19.)

제9조의 2(회계의 보고 및 공시) ①법인은 매 회계연도 개시 전에 예산을 매 회계연도 종료 후에는 결산을 관할청에 보고하고 공시하여야 한다.

②제1항에 의한 법인 및 학교에 속하는 회계의 예산서(부속명세서 포함)는 매 회계연도 개시 5일전까지, 결산서(부속명세서, 감사보고서 포함)는 매 회계연도 종료 후 3월안에 각각 당해 학교의 홈페이지에 게재하여 1년간 공개하여야 한다.

제10조(예산외의 채무부담) 수지예산으로써 정한 이외의 의무부담 또는 권리포기는 이사회의 의결을 거쳐 관할청의 허가를 받아야 한다.

제11조(세계잉여금의 처리) 이 법인에 속하는 회계의 매년도 세계잉여금은 차입금의 상환과 익년도에 이월 사용하는 분을 제외하고는 적립하여야하며, 이 적립금은 기본재산으로 한다.

제12조(회계년도) 이 법인의 회계 연도는 3월1일부터 익년 2월 말일까지로 한다.

제 3 절 예산. 결산 자문위원회

제13조 내지 제17조 삭제

제 3 장 기 관

제 1 절 임 원

제18조(임원의 종류와 정수) 이 법인에 다음의 임원을 둔다.

1. 이사: 8인 (이사장 1인을 포함한다)
2. 감사: 2인

제19조(임원의 임기) ①임원의 임기는 다음 각 호와 같다. 다만, 최초의 임원반수의 임기는 그 임기의 반으로 한다.

1. 이사: 5년
2. 감사: 3년 (1회에 한하여 중임할 수 있다)

②보선에 의하여 취임하는 임원의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.

제20조(임원의 선임방법) ①이사와 감사는 이사회에서 선임하여 관할청의 승인을 받아 취임한다. 이사장은 관할청의 승인을 받은 임원의 성명, 나이, 임기, 현직 및 주요경력 등 인적사항을 학교 홈페이지에 공개한다.

②임기전의 임원의 해임은 이사회의 의결을 거쳐 관할청에 보고한다.(2016.5.1.)

③임원중 결원이 생긴 때에는 2월 이내에 이를 보충하여야 한다.

④임원의 선임은 임기만료 2개월 전에 하여야 하며 늦어도 임기개시 1개월 전에 관할청에 취임 승인을 신청하여야 한다.

제20조의 2(개방이사 선임) ①이 법인의 이사 중 2명은 개방이사추천위원회가 추천한자 중에서 선임한다.

②법인의 이사장은 개방이사의 선임사유가 발생한 날로부터 15일 이내(재직이사의 경우 임기만료 3월 전)에 개방이사추천위원회에 개방이사 선임 대상자의 추천을 요구한다.

③법인의 이사장은 개방이사 선임대상자를 추천할 때 천주교 신자 중 견진성사를 받은 자로 추천을 요구하여야 한다.

④이사장으로부터 추천요청을 받은 개방이사추천위원회는 그 요청서를 접수받은 날로부터 30일 이내에 대상 인원의 2배수를 추천하여야 한다. 다만, 위 기간 동안에 추천이 없는 경우 법인은 관할청에 추천을 요구할 수 있다.

⑤그 밖의 개방이사추천위원회의 개방이사 추천절차 및 방법 등 필요한 사항은 학교운영위원회 협의회 규정으로 정한다.

⑥다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 개방이사가 될 수 없다.(2022.4.19.)

1. 해당 학교법인의 설립자
2. 해당 학교법인의 설립자와 「민법」 제777조의 친족관계에 있는 사람
3. 해당 학교법인의 임원(개방이사는 제외한다)이었던 사람
4. 해당 학교법인이 설치·경영하는 학교의 장이었던 사람

제20조의 3(개방이사추천위원회 구성) ①개방이사와 감사의 추천을 위하여 개방이사추천위원회를 구성하며 전주성심여자고등학교 학교운영위원회에 둔다.

②개방이사추천위원회는 교원위원, 학부모위원, 지역위원의 의사와 각 학교의 학교운영위원회의 의견을 반영하여 구성한다. 다만, 법인 산하 학교의 각 학교 운영위원회에서 1명씩 4명과 법인에서 3명을 추천받아 7명으로 구성한다.

③기타 개방이사추천위원회 구성, 운영 등에 관하여 필요한 사항은 규정으로 정한다.

제21조(임원선임의 제한) ①이사 정수의 반수이상은 대한민국 국민이어야 한다.

②이사회의 구성에 있어서 각 이사 상호간에 민법 제777조에 규정된 친족관계에 있는 자가 이사정수의 4분의 1을 초과하여서는 아니 된다.

③이사 정수의 3분의 1 이상은 교육경험이 3년 이상 있는 자라야 한다.

④감사는 감사 상호간 또는 이사와 민법 제777조에 규정된 친족관계에 있는 자가 아니어야 한다.

⑤감사 중 1인은 개방이사추천위원회에서 추천한 인사를 선임한다.

⑥제5항의 감사 추천 등에 대하여는 제20조2의 규정에 준용하되 추천 인원은 단수로 한다.

⑦다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 임원으로 선임하고자 하는 경우에는 재적이사 3분의 2 이상의 찬성을 얻어야 한다.(2022.4.19.)

1. 관할청으로부터 임원취임승인이 취소된 날부터 10년이 경과한 자
2. 사립학교 교원으로 재직 중 파면된 날부터 10년이 경과한 자
3. 관할청의 요구에 의해 학교의 장에서 해임된 날부터 6년이 경과한 자

제21조의 2(간사) ①이사회의 원활한 운영을 위하여 법인사무국장을 간사로 둔다.

②간사는 이사회에 참여하며, 이사회가 요구하는 학교 운영에 관한 자료를 정리 제공한다.

③간사는 의결권을 가지지 아니한다.

제22조(이사장의 선출방법과 그 임기 등) ①이사장은 이사의 호선으로 선출하여 취임한다.
(2016.5.1.)

②이사장의 임기는 이사로 재임하는 기간으로 한다.

③이사장은 당해 학교법인이 설치·경영하는 사립학교의 장을 겸 할 수 없다.

제23조(이사장 및 이사의 직무) ①이사장은 법인을 대표하고 법인의 업무를 통리한다.

②이사는 이사회에 출석하여 법인의 업무에 관한 사항을 심의 결정하며, 이사회 또는 이사장으로부터 위임받은 사항을 처리한다.

제24조(이사장 직무대행자 지정) ①이사장이 사고가 있을 때에는 이사장이 지명하는 이사가 이사장의 직무를 대행한다.

②이사장이 결위되었을 때는 이사회에서 지명하는 이사가 직무를 대행한다.

③제1항 및 제2항의 규정에 의하여 이사장 직무대행자로 지명된 이사는 지체 없이 이사장 선출의 절차를 밟아야 한다.

제25조(감사의 직무) 감사는 다음의 직무를 행한다.

1.법인의 재산상황과 회계를 감사하는 일

2.이사회의 운영과 그 업무에 관한 사항을 감사하는 일

3.제1호 및 제2호의 감사결과 부정 또는 불미한 점이 있음을 발견한 때 이를 이사회와 관할청에 보고하는 일

4.제3호의 보고를 하기 위하여 필요한 때에는 이사회에 소집을 요구하는 일

5.법인의 재산상황과 회계 또는 이사회에 운영과 그 업무에 관한 사항에 대하여 이사장 또는 이사에게 의견을 진술하는 일

제26조(임원의 겸직금지)

①이사는 감사 또는 당해 학교법인이 설치·경영하는 학교의 교원 기타 직원을 겸할 수 없다. 다만, 학교의 장은 예외로 한다.

②감사는 이사장, 이사 또는 학교법인의 직원 (당해 학교법인이 설치·경영하는 학교의 교원 기타 직원을 포함한다)을 겸할 수 없다.

제 2 절 이 사 회

제27조(이사회에의 구성 및 기능 등) ①이사회는 이사로서 구성한다.

②이사회는 다음 각 호의 사항을 심의·결정한다.(2016.5.1.)

1.학교법인의 예산, 결산, 차입금 및 재산의 취득, 처분과 관리에 관한 사항

2.정관의 변경에 관한 사항

3.학교법인의 합병 또는 해산에 관한 사항

4.임원의 임면에 관한 사항

5.법인이 설치한 학교의 장 및 교원의 임용에 관한 사항

6.법인이 설치한 학교의 경영에 관한 중요 사항

7.수익사업에 관한 사항

8.기타 법령이나 정관에 의하여 그 권한에 속하는 사항

③감사는 이사회에 출석하여 발언할 수 있다.

제28조(이사회에의 개최 및 의결정족수) ①이사회는 재적이사 정수의 과반수가 출석하지 아니하면 개최하지 못한다.

②이사회는 이 정관에 특별히 규정한 경우를 제외하고는 이사 정수의 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 가부동수인 경우에는 부결된다.

③이사가 이사회에 출석하지 않더라도 동영상과 음성을 동시에 송·수신 하는 장치가 갖춰진 시

설에서 회의에 참석할 경우 참석인원으로 판단하고 이사회를 개최할 수 있다.

제29조(이사회 의결 제척 사유) 이사장 또는 이사가 다음 각 호의 1에 해당할 때에는 그 의결에 참여하지 못한다.

1. 임원 및 학교의 장의 선임과 해임에 있어 자신에 관한 사항
2. 금전 및 재산의 수수를 수반하는 사항으로서 임원 자신이 법인과 직접 관계되는 사항

제30조(이사회 소집) ①이사회는 이사장 또는 이사장 직무대행이사가 소집하고 그 의장이 된다.
②이사회를 소집하고자 할 때에는 적어도 회의 7일 전에 회의의 목적을 명시하여 각 이사에게 통지하여야 한다. 다만, 이사 전원이 집합되고 또 그 전원이 이사회를 개최를 요구한 때에는 예외로 한다.

제31조(이사회 소집 특례) ①이사장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 소집요구가 있을 때에는 그 소집요구일로부터 20일 이내에 이사회가 개최될 수 있도록 7일 이내에 회의 소집 통지를 하여야 한다.(2022.4.19.)

1. 재적이사 반수이상이 회의의 목적을 제시하여 소집을 요구한 때
2. 제25조 제4호의 규정에 의하여 감사가 소집을 요구한 때

②이사장이 궐위되거나 또는 이를 기피함으로써 7일 이상 회의소집이 불가능할 때에는 재적이사 과반수의 찬성으로 이사회를 소집 할 수 있다. 다만 소집권자가 이사회를 소집을 기피한 경우에는 관할청의 승인을 받아야 한다.

③이사장은 제30조 제1항 및 제31조 제1항에 따라 이사회를 소집할 때에는 회의 7일 전까지 학교법인이 설치·경영하는 학교의 인터넷 홈페이지 등에 소집 일자, 장소 등을 공지해야 한다.(2022.4.19.)

④제2항에 의한 이사회 소집승인신청서에는 다음의 서류를 첨부하여야 한다.(2022.4.19.)

1. 이사회 소집이 불가능한 이유와 이를 입증하는 서류
2. 재적이사 과반수의 찬성을 입증하는 증빙서류
3. 이사회를 소집하지 못함으로 인하여 예상되는 손해의 구체적인 사실을 명시한 서류

제31조의 2(이사회 회의록의 공개) 이사회 회의록은 회의일로부터 10일 이내에 해당 학교의 인터넷 홈페이지에 게재하여 1년 동안 공개해야 한다. 다만, 당해 이사회에서 「사립학교법시행령」 제8조의2 규정에 따라 비공개하기로 의결한 사항은 이를 공개하지 아니한다.(2022.4.19.)

제 4 장 수 익 사 업

제32조(수익사업의 종류) 이 법인이 설치하여 유지·경영하는 학교의 운영을 위하여 다음 각 호의 사업을 한다.

제33조(수익사업의 명칭) 제32조의 사업을 하기 위하여 (미정)을 한다.

제34조(수익사업체의 주소) 이 법인의 사업소는 전주시 완산구 기린대로 100에 둔다.

제35조(관리인) ①제33조에 규정된 사업을 경영하기 위하여 관리인을 둔다.

②제1항의 규정에 의한 관리인의 임용, 복무, 보수 및 기타 필요한 사항은 이사회 의결을 거쳐 이사장이 정한다.

제 5 장 해 산

제36조(해산) 이 법인을 해산하고자 할 때에는 이사 정수의 3분의2이상의 찬성으로 관할청의 인가를 받아야 한다.(2016.5.1.)

제37조(잔여재산의 귀속) ①이 법인을 해산하였을 때의 잔여재산은 합병 및 파산의 경우를 제외하고는 관할청에 대한 청산 종결의 신고가 종료된 후 다른 학교법인이나 기타 교육사업(유치원 포함)을 경영하는 자에게 귀속된다.(2016.5.1.)

②제1항의 유치원을 경영하는 자라 함은 “재단법인 천주교 전주교구유지재단”을 우선적으로 지칭하는 것이며, 그 외의 자를 선택할 경우 이사회의 결의에 의한다.(2016.5.1.)

제38조(청산인) 이 법인이 해산한 때에는 청산인은 해산 당시의 이사 중에서 선출하되 관할청의 승인을 받아야 한다.(2016.5.1.)

제 6 장 교 직 원

제 1 절 교 원

제 1 관 임 용

제39조(임용) ①이 법인이 설치·경영하는 학교의 장은 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임용하되 임기는 4년으로 하며 1회에 한하여 중임할 수 있다.(2016.5.1.)

②학교의 장 이외의 교원은 당해 학교의 장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임용한다.(2016.5.1.)

③제1항 내지 2항의 규정에 의하여 임용권자가 교원을 임용하였을 때에는 임용한 날로부터 7일 이내에 관계증빙서류를 첨부하여 관할청에 보고하여야 한다.(2016.5.1.)

④학교법인의 이사장과 다음 각 호의 어느 하나에 관계가 있는 자는 당해 학교법인이 설치·경영하는 학교의 장에 임명 될 수 없다.(다만, 이사 정수의 3분의 2 이상의 찬성과 관할청의 승인을 받은 자는 그러지 아니하다)(2016.5.1.,2016.8.25.)

1.배우자

2.직계존속 및 직계비속과 그 배우자

⑤학교장으로 임명되어 있는 자가 학교법인의 이사장의 변경 또는 친족 관계의 변동 등으로 인하여 학교법인의 이사장과 제4항 각 호의 어느 하나의 관계에 있는 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 이사 정수의 3분의 2 이상의 찬성과 관할청의 승인을 받아야 한다.〔종전 제39조제4항제3호를 제39조제5항으로 변경 2016.12.20.〕

⑥다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 임용될 수가 없다.(2016.5.1.,2016.12.20)

1.「국가공무원법」 제33조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람

2.미성년자에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위로 파면·해임되거나 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고 받은 후 그 집행유예기간이 경과한 사람을 포함한다)

가.「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특별법」 제2조에 따른 성폭력범죄 행위

나.「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄 행위

3.성인에 대한 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 행위로 파면·해임되거나 벌금형이나 그 이상의 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정

된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 경과한 사람을 포함한다)

⑦위 제6항에 따른 임용제한 사유에 해당된 경우에는 당연 퇴직한다.(2016.5.1.,2016.12.20.)

제39조의 1(복무) 교원의 복무에 관하여는 국가공무원 복무규정을 준용한다.(2025.12.19.)

제39조의 2(기간제교원) ①교원이 직무를 이탈하여 후임자의 보충이 불가피 할 때에는 그 기간 중 당해 교원 자격 기준에 해당하는 자를 기간제교원으로 임용할 수 있다.

②기간제교원은 임용기간이 만료되면 당연히 퇴직된다.

③제1항에 의하여 임용하는 기간제교원은 소속 학교의 장에게 위임한다.(2015.2.16.)

④학교장이 제3항의 규정에 의거 기간제교원을 임용한 경우에는 이를 지체 없이 이사장에게 보고하여야 한다.(2015.2.16.,2016.5.1.)

제39조의 3(퇴직교원의 기간제교원 임용) ①~② 삭제 (2015.7.24.)

제39조의 4(정년) 교원은 교육공무원법의 교원 정년규정을 준용한다.

(단, 정년이 달한 날이 속하는 학기의 말일에 당연 퇴직한다)

제39조의 5(교원의 전보) 본 법인 산하 중·고등학교 교원에 대하여는 각 학교간의 인사교류를 위하여 전보 할 수 있다.(2016.8.25.)

제39조의 6(전형결과와 공개) ①교원 공개전형에 응시한 자가 전형결과 등에 관한 공개를 요구하는 때에는 신규채용자가 확정된 후 이를 공개하여야 한다.

②제1항의 정보공개에 대하여는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 내지 제17조를 준용한다.

제 2 관 신 분 보 장

제40조(휴직의 사유) 교원이 다음 각 호의 1에 해당하는 사유로 휴직을 원하는 경우에는 당해 교원의 임용권자는 휴직을 명할 수 있다. 다만, 제1호 내지 제4호의 경우에는 본인의 의사에 불구하고 임용권자는 휴직을 명하여야 하고, 제7호 및 제7호의2의 경우에는 본인이 원하는 경우 휴직을 명하여야 한다.(2015.7.24.,2016.5.1.,2016.8.25.,2018.2.5.)

1.신체 또는 정신상의 장애로 장기요양을 요할 때(불임·난임으로 인하여 장기간의 치료가 필요한 경우를 포함한다)

2.«병역법»에 의한 병역의 복무를 위하여 징집 또는 소집된 때

3.천재·지변 또는 전시·사변이나 기타의 사유로 인하여 생사 또는 소재가 불명하게 된 때

4.기타 법률의 규정에 의한 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 된 때

5.학위취득을 목적으로 해외유학을 하거나 외국에서 1년이상 연구 또는 연수하게 된 때

6.국제기구, 외국기관, 국내외의 대학·연구기관, 다른 국가기관 또는 재외국민교육기관에 임시로 고용될 때

7.만8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성 교원이 임신 또는 출산하게 된 때

7의2.만19세 미만의 아동·청소년(제7호에 따른 육아휴직의 대상이 되는 아동은 제외한다)을 입양하는 경우

8.교육부장관이 지정하는 국내의 연구기관이나 교육기관 등에서 연수하게 된 때

9.성직자, 수도자의 신분인 경우 그 고유 신분 유지에 필요한 연수교육을 이수하게 된 때

10.배우자가 국외근무를 하게 되거나 제5호에 해당하게 된 때

11. 사고 또는 질병 등으로 장기간의 요양을 요하는 부모, 배우자, 자녀 또는 배우자의 부모의 간호를 위하여 필요한 때
12. 「사립학교교직원연금법」 제31조에 따른 재직기간 10년 이상인 교원이 자기개발을 위하여 학습·연구 등을 하게 된 경우

제41조(휴직의 기간) 교원의 휴직기간은 다음 각 호와 같다.

(2015.7.24., 2016.5.1., 2016.8.25., 2016.12.20)

1. 제40조제1호의 사유로 인한 휴직기간은 1년 이내로 하되, 부득이한 경우 1년의 범위에서 연장할 수 있다. 다만, 「사립학교교직원연금법」에 따른 직무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직기간은 3년 이내로 한다.
2. 제40조제2호 및 제4호의 사유로 인한 휴직기간은 그 복무기간이 만료될 때까지로 한다.
3. 제40조제3호의 사유로 인한 휴직기간은 3개월 이내로 한다.
4. 제40조제5호의 사유로 인한 휴직기간은 3년 이내로 한다. 다만 학위 취득의 경우에는 3년의 범위에서 연장할 수 있다.
5. 제40조제6호의 사유로 인한 휴직기간은 그 고용기간으로 한다.
6. 제40조제7호의 사유로 인한 휴직기간은 자녀 1명에 대하여 3년 이내로 하되 분할하여 휴직할 수 있다.
- 6의2. 제40조제7호의2 사유로 인한 휴직기간은 입양자녀 1명에 대하여 6개월 이내로 한다.
7. 제40조제8호의 사유로 인한 휴직기간은 3년 이내로 한다.
8. 제40조제9호의 사유로 인한 휴직기간은 이사회의 결의에 따라 이사장이 결정한다.
9. 제40조제10호의 사유로 인한 휴직기간은 3년 이내로 하되 3년의 범위에서 연장할 수 있다. 다만, 총 휴직기간은 배우자의 국외근무, 해외유학·연구 또는 연수기간을 초과할 수 없다.
10. 제40조제11호의 사유로 인한 휴직기간은 1년 이내로 하되, 재직기간 중 총 3년을 초과할 수 없다.
11. 제40조제12호의 사유로 인한 휴직기간은 1년 이내로 하되, 재직기간 중 1회에 한한다.

제42조(휴직교원의 신분) ① 휴직중의 교원은 신분을 보유하나 직무에 종사하지 못한다.

② 휴직기간 중에 그 사유가 소멸된 때에는 30일 이내에 임용권자에게 이를 신고하여야 하며, 임용권자는 지체 없이 복직을 명해야 한다.(2016.5.1.)

③ 제40조제3호의 경우를 제외하고는 휴직기간이 만료된 교원이 30일 이내에 복귀를 신고한 때에는 당연히 복직된다.(2016.5.1.)

④ 교원이 휴직기간이 끝나거나 휴직사유가 소멸된 후에도 직무에 복귀하지 아니하거나 직무를 감당할 수 없을 때는 임용권자는 해당 교원을 면직시킬 수 있다.(2016.5.1.)

제43조(휴직교원의 처우) 휴직기간중인 교원의 봉급 지급액은 공무원 보수규정 및 공무원수당 규정에 준한다.(2015.7.24.)

① ~ ③ 삭제(2015.7.24.)

제44조(직위해제 및 해임) ① 형사사건으로 기소된 교원(약식명령이 청구된 자는 제외한다)에 대하여는 직위를 부여하지 아니한다.(2015.7.24.)

② 임용권자는 다음 각 호의 1에 해당하는 교원에 대하여는 직위를 부여하지 아니할 수 있다.
(2016.5.1., 2016.8.4.)

1. 직무수행 능력이 부족하거나 근무성적이 극히 불량한 자 또는 교원으로서 근무태도가 심히 불성실한 자.

2.징계의결이 요구된 자

3.금품비위, 성범죄 등 대통령령으로 정하는 비위행위로 인하여 감사원 및 검찰·경찰등 수사기관에서 조사나 수사중인 사람으로서 비위의 정도가 중대하고 이로 인하여 정상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 자

④제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 직위를 부여하지 아니한 경우에 그 사유가 소멸된 때에는 임용권자는 지체 없이 직위를 부여하여야 한다.(2016.5.1.)

④제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 직위가 해제된 자의 봉급의 지급방법 및 지급액은 공무원 보수규정 및 공무원 수당규정에 준한다.(2015.7.24.)

⑤임용권자는 제2항 제1호에 의하여 직위해제 된 자에 대하여 3월 이내의 기간대기를 명한다.

⑥제5항의 규정에 의하여 대기명령을 받은 자에 대하여는 임용권자는 능력회복이나 태도개선을 위한 연수 또는 특별한 연구과제의 부여등 필요한 조치를 하여야 한다.(2016.5.1.)

⑦제2항제1호와 제2호·제3호 또는 제1항의 직위해제 사유가 함께 있을 때에는 제2항 제2호·제3호 또는 제1항의 사유로 직위해제 처분을 하여야 한다.(2016.8.4.)

⑧제2항제1호의 규정에 의하여 대기명령을 받은 자가 그 기간 중 능력의 향상 또는 개전의 정이 없다고 인정된 때에는 임용권자는 교원 징계위원회의 동의를 얻어 면직시킬 수 있다.

(2016.5.1.)

제45조(복무) 교원의 복무에 관하여는 「국가공무원 복무규정」 등을 준용한다.(2025.12.19.)

제45조의 1(보수) 교원의 보수는 「공무원보수규정」 등을 준용한다.(2025.12.19.)

제45조의 2(사학윤리강령 및 사립학교 교직원 행동강령 준수 등)

①법인 및 학교운영에 있어서 모든 교직원은 사학윤리강령과 전라북도 사립학교 교직원 행동강령을 준수하여야 한다.

제46조(의사에 반한 휴직, 면직 등의 금지) ①교원은 형의 선고·징계처분 또는 사립학교법이 정하는 사유에 의하지 아니하고는 본인의 의사에 반하여 휴직 또는 면직 등 부당한 처분을 당하지 아니한다. 다만, 학급·학과의 개폐에 의하여 폐직이나 과원이 된 때에는 그러하지 아니한다.

②교원은 권고에 의하여 해직을 당하지 아니한다.

③교원은 징계처분 기타 그 의사에 반한 불리한 처분에 대하여 불복이 있을 때에는 재심위원회에 재심을 청구할 수 있다.

제46조의 2(명예퇴직수당) ①20년 이상 근속한 자가 정년 전에 자진하여 퇴직을 하는 경우에는 예산의 범위 안에서 명예퇴직수당을 지급할 수 있다.

②제1항의 명예퇴직수당의 지급대상범위·지급액·지급절차 기타 필요한 사항은 국가공무원 명예퇴직수당 지급규정에 준한다.(2015.7.24.)

제46조의 3(후임자 보충발령의 유예) 교원이 본인의 의사에 반하여 파면 또는 해임되거나 근무성적 불량으로 면직되었을 때에는 그 처분한 날로부터 30일 이내에 후임자의 발령을 하지 못한다.

제46조의 4(특별승진) 「사립학교법」 제60조의3(명예퇴직)에 의거 재직 중 현저한 공적이 있는 교원이 명예퇴직을 할 때 「교육공무원법」 제15조에 해당하는 경우 특별승진 임용할 수 있다.

(2022.4.19.,2022.6.16.)

제 3 관 교원인사위원회

제47조(교원인사위원회 설치) 교원(학교의 장을 제외한다)의 임용 및 인사에 관한 중요사항을 심

의하기 위하여 당해 학교 및 법인에 교원인사위원회(이하 “인사 위원회”라 한다)를 둔다.
(2016.5.1.,2016.8.25.)

제48조(인사위원회의 기능) ①인사위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.(2016.8.25.)

- 1.교원의 보직에 관한 사항
 - 2.교원의 연수대상자 및 포상대상자 추천에 관한 사항
 - 3.교원 임용에 관한 사항
 - 4.공개전형의 시행에 관한 사항
 - 5.기타 학교의 장이 인사위원회의 심의를 필요로 한다고 인정하는 사항
- ②법인에 설치하는 인사위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.(2016.8.25.)

- 1.법인산하 학교 간 인사교류에 관한 사항
- 2.법인산하 인사정책 도입 및 변경에 관한 사항

제49조(인사위원회의 조직) ①학교에 설치하는 인사위원회는 학교장의 장이 임명하는 10인 이내의 교원으로 조직하고, 법인에 설치하는 인사위원회는 이사장이 임명하는 7인으로 하며 다음 각 호에 따라 조직한다.(2016.8.25.)

- 1.법인이사 1명
- 2.법인산하 학교장 4명
- 3.법인산하 학교 교사 2명

②학교에 설치하는 인사위원회 위원 임기는 1년 이내로 하되, 중임할 수 있다.(2016.8.25.)

③법인에 설치하는 인사위원회 위원 임기는 4년으로 하되, 중임할 수 있다. 단, 위원의 결원 보충으로 임명되는 위원은 전임위원의 잔여 임기로 한다.(2016.8.25.)

제50조(인사위원회 위원장 및 직무) ①학교에 설치하는 인사위원회의 위원장은 당해 학교의 장이 임명하며, 법인에 설치하는 인사위원회의 위원장은 이사장이 임명한다.(2016.8.25.)

②인사위원회의 위원장은 위원회를 대표하며, 회무를 통리한다.

③인사위원회의 회의는 위원장이 이를 소집하고 의장이 된다.

④위원장이 사고가 있을 때에는 위원장이 미리 지정한 위원이 그 직무를 대행한다.

제51조(인사위원회의 회의 소집 등) ①인사위원회의 회의는 학교의 장 및 이사장의 요청이 있을 때 또는 위원장이 필요하다고 인정할 때에 위원장이 이를 소집한다.(2016.8.25.)

②인사위원회는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제52조(회의록 작성) ①인사위원회는 회의록을 작성하여 당해 학교의 장 또는 이사장에게 보고 하여야 한다.(2016.8.25.)

②제1항의 회의록에는 위원장을 포함한 출석위원 2인 이상이 서명, 날인한다.

③인사위원회의 회의 및 심의내용은 공개하지 아니한다.(2016.8.25.)

제53조(인사위원회의 간사 등) ①인사위원회의 서무를 처리하기 위하여 간사와 서기를 둘 수 있다.

②간사와 서기는 학교에 설치하는 인사위원회는 당해 학교의 교직원 중에서 학교의 장이 임명하고, 법인에 설치하는 인사위원회는 이사장이 임명한다.(2016.8.25.)

제54조(운영세칙) 인사위원회의 운영에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 당해 인사위원회 의 의결을 거쳐 위원장이 이를 정한다.

제 2 절 교원징계위원회

제55조(교원징계위원회의 조직) ①교원징계위원회는 9인의 위원으로 조직한다.(2016.8.25.)

②교원징계위원회의 위원은 다음 각 호중에서 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임명한다. 다만, 학교법인의 이사인 위원의 수가 위원의 2분의 1을 초과 할 수 없다.(2016.8.25.)

1.해당 학교의 교원 또는 학교법인의 이사

2.다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

가.법관, 검사 또는 변호사로 5년 이상 근무한 경력이 있는 자

나.대학에서 법학, 행정학 또는 교육학을 담당하는 조교수 이상으로 재직 중인 자

다.공무원으로 20년 이상 근속하고 퇴직한 자

라.그 밖에 교육이나 교육행정에 대한 전문지식과 경험이 풍부하다고 인정되는 자

③교원징계위원회는 다음 각 호에서 정한 기준에 따라 구성한다.(2016.8.25.)

1.제2항제2호에 따라 위촉된 위원(이하 “외부위원”이라 한다)을 최소 2명 이상 포함할 것(2022.4.19.)

2.외부위원은 해당 학교법인이 설치·경영하는 학교에 소속된 자가 아닐 것

3.특정 성(性)이 위원장을 포함한 위원 수의 10분의 6을 초과하지 아니할 것(2022.4.19.)

제55조의2(외부위원의 임기 등) ①외부위원의 임기는 3년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다.

②학교법인은 외부위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉할 수 있다.

1.심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우

2.직무와 관련된 비위사실이 있는 경우

3.직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우

4.위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우

5.제61조의3에 따른 비밀누설금지의무를 위반한 경우

(본조신설 2016.8.25)

제56조(교원 징계위원회의 위원장 선출 및 직무) ①교원징계위원회 위원장은 위원의 호선으로 선출한다.

②교원징계위원회의 위원장은 위원회를 대표하며 회무를 통리한다.

③교원징계위원회의 회의는 위원장이 이를 소집하고 그 의장이 된다.

④위원장이 사고가 있을 때에는 위원 중에서 연장자가 그 직무를 대행한다.

제57조(징계의결의 기한) 교원징계위원회는 「사립학교법」 제64조에 따라 징계의결을 요구받거나 「사립학교법」 제66조의2제3항에 따라 징계의결 재심의를 요구받았을 때에는 그 요구서를 받은 날부터 60일(성희롱 행위 등 성(性) 관련 비위만을 징계사유로 하는 경우에는 30일)이내에 징계에 관한 의결을 해야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있을 때에는 해당 교원징계위원회의 의결로 30일의 범위에서 한번만 그 기한을 연기할 수 있다.(2019.4.15.,2022.4.19.)

제58조(제척사유) 교원징계위원회 위원은 그 자신에 관한 징계사건을 심리하거나 피징계자와 친족관계가 있을 때에는 당해 징계사건의 심리에 관여하지 못한다.

제58조의 2(위원의 기피 등) ①징계대상자는 교원징계위원회의 위원이 불공정한 의결을 할 우려가 있다고 인정할만한 상당한 사유가 있을 때에는 그 사실을 서면으로 소명하고 기피를 신청할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 기피신청이 있는 때에는 위원회의 의결로 기피 여부를 결정하여야 한다. 이 경우 기피 신청을 받은 자는 그 의결에 참여하지 못한다.

③제58조의 규정에 의한 제척 또는 제1항의 규정에 의한 기피로 교원징계위원회의 출석위원이

재적위원의 3분의 2에 미달되어 징계사건을 심리할 수 없게 된 때에는 교원징계위원회의 위원장은 위원의 수가 재적위원수의 3분의 2 이상이 될 수 있도록 위원의 임용권자에게 임시위원의 임명을 요청하여야 한다.(2016.5.1.)

제58조의 3(징계의결 요구사유 통지) 교원의 임용권자는 교원에 대한 징계의결을 요구할 때에는 징계의결 요구와 동시에 징계 대상자에게 징계사유를 기재한 설명서를 송부하여야 한다.(2016.5.1.)

제59조(진상조사 및 의견의 개진) ①교원징계위원회는 징계사건을 심리함에 있어서 진상을 조사하여야 하며, 징계의결을 행하기 전에 본인의 진술을 들어야 한다. 다만, 2회 이상 서면으로 소환하여도 불응한 때에는 그 사실을 기록에 명시하고 징계 의결을 할 수 있다.

②교원징계위원회는 필요하다고 인정하는 경우에는 관계인 또는 관계 전문가를 출석하게 하여 의견을 들을 수 있다.(2016.8.25.)

제60조(징계의결) ①징계의결은 재적위원 3분의 2 이상의 출석과 재적위원 과반수의 찬성으로 하여야 한다.(2015.7.24.)

②교원징계위원회는 징계사건을 심의한 결과 징계를 의결하였을 때에는 주문과 이유를 적은 징계의결서를 작성하여 임용권자에게 보내어 알려야 한다.(2015.7.24.,2016.5.1.)

③임용권자가 제2항의 징계의결서를 받았을 때에는 「사립학교법」 제66조의2 제2항에 따라 재심의를 요구받은 경우를 제외하고는 징계의결서를 받은 날부터 15일 이내에 그 의결 내용에 따라 징계처분을 하여야 한다. 이 경우에 있어서 징계처분권을 임용권자인 이사장에게 위임한다.(2015.7.24.,2016.5.1.)

④징계처분권자는 징계처분의 사유를 적은 결정서를 해당 교원에게 교부하여야 한다.(2015.7.24.)

⑤교원징계위원회 회의는 공개하지 아니한다.

제61조(징계의결시의 정상참작 등) 교원 징계위원회가 징계사건을 의결함에 있어서는 징계대상자의 소행, 근무성적, 공적, 개전의정, 징계요구의 내용, 기타 정상을 참작하여야 한다.

제61조의2(징계사유의 시효) 교원징계의결의 요구는 징계사유가 발생한 날부터 3년이 지난 경우에는 징계의결을 요구할 수 없다. 다만, 징계사유가 제1호 또는 제2호에 해당하는 경우에는 그 징계사유가 발생한 날부터 5년 이내에, 제3호에 해당하는 경우에는 그 징계사유가 발생한 날부터 10년 이내에 징계의결을 요구할 수 있다. (2015.7.24.,2016.5.1.,2019.4.15.)

1.금품 및 향응을 수수한 경우

2.공금을 횡령·유용한 경우

3.「교육공무원법」 제52조 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우

제61조의3(비밀누설의 금지) 교원징계위원회에 참석한 사람은 직무상 알게 된 비밀을 누설해서는 아니 된다. (본조신설 2016.8.25.)

제62조(교원징계위원회의 간사 등) ①교원징계위원회의 사무를 처리하게하기 위하여 간사와 서기를 둘 수 있다.

②간사와 서기는 교원징계위원회가 설치된 당해 기관 소속직원 중에서 그 임용권자가 임명한다.

제63조(운영세칙) 교원징계위원회의 운영에 관하여 정관에 규정되지 아니한 사항은 당해 교원징계위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제 3 절 삭 제

제 4 절 사 무 직 원

제78조(자격) ①사무직원은 「지방공무원법」 제31조(결격사유)에 해당하는 경우 사무직원으로 임용될 수 없다.(2021.4.15.)

제79조(임용) ①사무직원의 신규임용, 승진, 근속승진, 대우사무직원선발, 전직, 전보, 겸임, 파견, 강임, 휴직, 직위해제, 정직, 강등, 복직, 면직, 해임 및 파면(이하 “임용”이라 한다)은 공개채용·전형 또는 근무성적 기타능력의 실증에 의하여 행함을 원칙으로 한다.(2016.5.1., 2018.2.5., 2021.4.15.)

②사무직원의 신규채용은 공개전형에 의하되 신규임용의 시험과목·방법·절차 등에 관하여는 따로 인사규칙으로 정한다.

③사무직원은 이사장이 임용하되, 학교소속 사무직원은 당해 학교의 장의 제청이 있어야 한다.

④기타 사무직원의 임용에 관한 세부사항은 전북특별자치도교육청 사립학교 사무직원 인사운영 지침에 의한다.(2021.4.15., 2024.9.13.)

제80조(복무) 사무직원의 복무에 관하여는 관할청 지방공무원에게 적용하는 규정을 준용한다. 단, 직원의 근무시간은 교원의 근무시간과 동일하게 하여야 한다.(2018.2.5., 2021.4.15., 2024.9.13.)

제80조의 2 삭제

제80조의 3(명예퇴직) ①「사립학교교직원 연금법」에 따른 재직기간 20년 이상 근속한 자가 정년 잔여 1년 이상의 기간 중에 스스로 퇴직하고자 하는 경우에는 명예퇴직을 할 수 있다.
(2015.7.24., 2021.4.15.)

②명예퇴직 수당의 지급대상, 범위, 지급액, 지급절차 기타 필요한 사항은 「지방공무원 명예퇴직수당 등 지급규정」 및 관할청의 지침을 준용한다.(2015.7.24., 2021.4.15.)

제80조의 4(특별승진) ①제80조의 3에 의거 명예퇴직을 하는 자는 근무 중 특별한 공적이 있는 경우 자체 심사를 거쳐 특별승진을 할 수 있다.

②특별승진에 대한 세부 사항은 「지방공무원임용령」에 준한다.(2015.7.24.)

제80조의 5(퇴직준비교육) 정년이 될 때까지 근무기간이 6월 이내인 사무직원이 퇴직 후의 사회 적응 능력을 기르기 위하여 연수하고자 하는 경우에는 이사회 의결을 거쳐 할 수 있으며, 운영에 관하여는 관할청 사립학교 사무직원 인사운영 지침을 따른다.(2022.4.19., 2024.9.13.)

제81조(보수) 사무직원의 보수는 「지방공무원 보수규정」 및 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 등을 준용한다.(2021.4.15.)

제82조(신분보장 및 정년) ①사무직원의 신분보장에 관하여는 지방공무원에 적용하는 규정을 준용한다.(2021.4.15.)

②사무직원의 당연퇴직에 대하여는 「사립학교법」 제70조의4를 따른다.(2021.4.15., 2022.4.19.)

③사무직원의 정년은 「지방공무원법」을 따른다.(2021.4.15.)

제83조(징계 및 재심청구) ①사무직원의 징계는 사립학교 교원에게 적용하는 규정을 준용하되, 사무직원 징계위원회는 법인에 따로 두고, 그 조직 및 운영에 관하여는 사무직원 인사규칙으로 정한다.(2021.4.15.)

②사무직원의 재심청구를 위하여 법인에 사무직원 재심위원회를 두되, 그 조직 및 운영에 관하여는 사무직원 인사규칙으로 정한다.(2021.4.15.)

제 7 장 직 제

제 1 절 법 인

제84조(법인사무조직) ①이 법인의 업무를 처리하게 하기 위하여 법인사무국을 둔다.
②제1항의 규정에 의한 분장업무는 따로 규칙으로 정한다.

제 2 절 고 등 학 교

제85조(교장 등) ①고등학교에 교장 1인과 교감 1인을 둔다.
②교장은 교무를 통할하고 소속 교직원을 지휘, 감독하며 학생을 지도하고 학교를 대표한다.
③교감은 교장을 보좌하며 교장이 사고가 있을 때에는 교장의 직무를 대행한다.
제86조(하부조직) 고등학교에 행정실을 두며, 실장의 직급은 관할청의 지침을 준용한다.(2016.5.1.)

제 3 절 중 학 교

제87조(교장 등) ①중학교에 교장 1인과 교감 1인을 둔다.
②교장은 교무를 통할하고 소속 교직원을 지휘, 감독하며 학생을 지도하고 학교를 대표한다.
③교감은 교장을 보좌하며 교장이 사고가 있을 때에는 교장의 직무를 대행한다.
제88조(하부조직) 중학교에 행정실을 두며, 실장의 직급은 관할청의 지침을 준용한다.(2016.5.1.)

제 4 절 삭 제

제89조 삭제

제 5 절 정 원

제90조(정원) 법인 및 각급 학교에 두는 사무직원의 학교급 및 직급별 정원은 관할청 사립학교 사무직원 인사운영 지침에 의하며, 직렬별 정원은 별표1 및 별표2와 같다.(2022.4.19.,2024.9.13.)

제 8 장 학교운영위원회

제 1 절 학교운영위원회 구성

제91조(학교운영위원회 설치) 학교운영의 자율성을 높이고 지역의 실정과 특성에 맞는 다양한 교육을 창의적으로 실시할 수 있도록 하기 위하여 이 법인이 설치·경영하는 학교에 학교운영위원회(이하“운영위원회”라 한다)를 구성·운영한다.
제92조(운영위원회의 정수) 「초·중등교육법시행령」 제58조 제1항의 규정에 따른다.

제93조(위원의 선출 등) ①학교의 장은 당연직 교원위원이 되고, 교장이 사고가 있을 때에는 교감이 그 직무를 대행한다.

②학부모위원은 민주적 대의절차에 따라 학부모 전체회의를 통하여 학부모 중에서 투표로 선출한다. 이 경우 학부모 전체회의에 직접 참석할 수 없는 학부모는 학부모 전체회의 개최 전까지 가정통신문에 대한 회신, 우편투표, 전자적 방법(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제2호에 따른 정보처리시스템을 사용하거나 그 밖에 정보통신기술을 이용하는 방법을 말한다)에 의한 투표 등 위원회규정으로 정하는 방법 및 절차에 따라 후보자에게 투표할 수 있다.(2016.5.1.,2022.4.19.)

③제2항에도 불구하고 학교의 규모·시설 등을 고려하여 학부모 전체회의를 통하여 학부모위원을 선출하기 곤란하다고 위원회규정으로 정한 사유에 해당하는 경우에는 위원회규정으로 정하는 바에 따라 학급별 대표로 구성된 학부모대표회의에서 학부모위원을 선출할 수 있다.

(2016.5.1.)

④당연직 교원위원을 제외한 교원위원은 당해학교 교직원 전체회의에서 위원정수의 2배수로 추천한 자 중 학교의 장이 위촉한다.(2016.5.1.)

⑤지역위원은 학부모위원 또는 교원위원의 추천을 받아 학부모위원 및 교원위원이 무기명 투표로 선출한다.(2016.5.1.)

⑥제2항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난이나 그 밖의 불가피한 사유로 학부모 전체회의, 학부모대표회의 또는 교직원 전체회의를 개최하기 어려운 경우에는 제2항 후단에 따른 방법 및 절차에 따라 학부모위원 또는 당연직 교원위원을 제외한 교원위원을 선출할 수 있다.(2022.4.19.)

제93조의 2(위원의 제척 등) ①운영위원회 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 안건의 심의·의결 또는 자문에서 제척된다.(2016.5.1.,2022.4.19.,2022.6.16.)

1.운영위원회 위원이나 그 배우자 또는 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자(당사자가 법인·단체 등인 경우에는 그 임원을 포함한다. 이하 이 호 및 제2호에서 같다)이거나 그 안건의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

2.운영위원회 위원이 해당 안건의 당사자와 친족인 경우

3.운영위원회 위원이 해당 사건에 관하여 증언, 진술, 자문, 연구, 용역 또는 감정을 한 경우

4.운영위원회 위원이나 운영위원회 위원이 속한 법인·단체 등이 해당 사건 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

②해당 안건의 당사자는 운영위원회 위원에게 공정한 심의를 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 운영위원회에 기피신청을 할 수 있고, 운영위원회는 의결로 해당 운영위원회 위원의 기피 여부를 결정한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 운영위원회 위원은 그 의결에 참여하지 못한다.(2016.5.1.)

③운영위원회 위원이 제1항 각 호에 따른 제척사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결 또는 자문에서 회피하여야 한다.(2016.5.1.,2022.4.19.,2022.6.16.)

제94조(위원의 임기) ①학부모위원 및 교원위원의 임기는 2년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다.(2016.8.25.)

②지역위원의 임기는 2년으로 하며, 모든 학교를 포함하여 한 차례만 중임한다.(2016.8.25.)

③위원의 임기는 4월 1일에 시작한다.(2016.8.25.)

제95조(위원의 자격) ①학부모위원 및 지역위원은 「국가공무원법」 제33조의 공무원 결격사유에 해당하지 아니하여야 한다.

②학부모위원은 선출일 현재 당해 학교에 재학하는 학생의 보호자로, 교원위원은 당해 학교에 재직 중인 자로 한다.

③지역위원은 당해 학교가 소재하는 지역을 생활근거지로 하는 자로서 예산, 회계, 감사, 법률 등에 관한 전문가 또는 교육행정에 관한 업무를 수행하는 공무원, 당해 학교가 소재하는 지역을 사업 활동의 근거로지 하는 사업자, 당해 학교를 졸업한 자, 기타 학교운영에 이바지 하고자 하는 자로 한다.

④위원은 다른 학교의 위원을 겸할 수 없다.

제96조(위원의 의무 등) ①위원은 무보수 봉사직으로 하며, 수당을 지급하지 아니한다.

②위원은 운영위원회 회의에 성실히 참여하여야 하며, 이를 통하지 아니하고서는 학교운영에 관여할 수 없다.

③위원은 그 지위를 남용하여 해당 학교와의 거래 등을 통하여 재산상의 권리·이익을 취득하거나 다른 사람을 위하여 그 취득을 알선하여서는 아니 된다.

④학부모 위원에게는 일반 학부모가 부담하는 비용 외에는 일체의 비용을 부담 지워서는 안 된다.

제97조(위원의 당연퇴직) ①위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 당연히 퇴직한다. 다만, 제3호와 제4호의 경우에는 운영위원회의 의결로써 결정한다.(2016.8.25.)

1.학부모위원의 자녀학생이 졸업, 전학, 퇴학한 때. 다만, 자녀학생의 졸업과 전학 및 특별한 사유 없이 3회 연속 회의에 불참한 때. 다만, 학생의 졸업으로 인한 경우에는 해당 학년도 말까지 위원의 자격을 유지한다.

2.교원위원이 소속을 달리한 때

3.회의소집 통지를 받고도 사전 연락없이 3회 연속 회의에 불참한 때

4.학부모위원 및 지역위원이 제출한 신상자료, 경력 등의 주요 내용에 거짓이 발견된 때

5.제96조제3항을 위반한 때

②위원은 본인의 의사에 따라 운영위원회에 사직원을 제출할 수 있으며, 운영위원회의 동의를 얻어 사임할 수 있다. 다만, 폐회 중에는 위원장이 허가할 수 있다.(2016.8.25.)

제98조(임원선출 및 임기 등) ①운영위원회는 위원장 및 부위원장 각 1인을 두되, 임기는 1년으로 하며, 연임 할 수 있다.

②위원장과 부위원장은 무기명투표로 선출한다.(2016.8.25.)

③위원장과 부위원장은 재적위원 과반수의 득표로 당선되며 득표자가 없을 때에는 2차 투표를 하여 최고 득표자를 당선자로 한다. 이 경우 최고 득표자가 2인 이상인 때에는 연장자를 당선자로 한다.(2016.8.25.)

④위원장은 운영위원회를 대표하고 회의를 소집하여 진행하며, 부위원장은 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때는 그 직무를 대행한다.(2016.8.25.)

⑤위원장과 부위원장은 운영위원회의 동의를 얻어 그 직을 사임할 수 있다.(2016.8.25.)

⑥위원장 또는 부위원장이 임기 중에 결위된 때에는 보궐 선출할 수 있으며, 그 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.(2016.8.25.)

제99조(학교내외의 자생조직) 학부모 등으로 구성되는 학교내외의 자생 조직은 규정이 정하는 바에 따라 자율적으로 운영하거나 운영위원회의 산하 단체로 둘 수 있으며, 그 대표자는 그 조직의 활동과 관련하여 운영위원회의 허가를 얻어 회의에 출석·발언할 수 있다.(2016.8.25.)

제2절 운영위원회 기능

제100조(기능 등) ①운영위원회는 다음 각 호의 사항에 관하여 심의 또는 자문할 수 있다.

다만, 제9호, 제11호의 사항에 대하여는 학교법인의 요청이 있는 경우에만 자문한다.(2022.4.19., 2022.6.16.)

- 1.학교 교육과정의 운영방법에 관한 사항
- 2.교과용도서 및 교육자료의 선정에 관한 사항
- 3.정규 학습시간 종료 후 또는 방학기간중의 교육활동 및 수련활동에 관한 사항
- 4.학교운영지원비와 학교발전기금의 조성.운용 및 사용에 관한 사항
- 5.학교급식에 관한 사항
- 6.대학입학 특별전형 중 학교장 추천에 관한 사항(고등학교만 해당)
- 7.학교운동부의 구성, 운영에 관한 사항
- 8.학교운영에 대한 제안 및 건의 사항
- 9.학교헌장 및 학칙의 제정 또는 개정에 관한 사항
- 10.학교의 예산안 및 결산에 관한 사항
- 11.학교법인 개방형 이사 및 감사 추천에 관한 사항
- 12.기타 학교장이 심의 또는 자문을 요청하는 사항(2022.6.16.)
- 13.교복·체육복·졸업앨범·현장체험학습 등 학부모가 경비를 부담하는 사항

다만, 특정 동아리 등에서 특정 학생을 대상으로 하는 사항은 제외한다.(2022.6.16.)

제101조(시행 의무 등) ①학교의 장은 운영위원회의 심의 또는 자문 결과를 최대한 존중하여야 하며, 그 심의 또는 자문 결과와 다르게 시행하고자 하는 경우에는 이를 운영위원회에 서면으로 보고하여야 한다.(2022.4.19.,2022.6.16.)

②학교의 장은 운영위원회의 심의 또는 자문을 거치는 경우 교육활동 및 학교운영에 중대한 차질이 발생할 우려가 있거나 천재·지변, 그 밖의 불가항력의 사유로 운영위원회를 소집할 여유가 없는 때에는 제100조제1항 각 호의 사항에 대하여 운영위원회의 심의 또는 자문을 거치지 않고 이를 시행할 수 있다. 다만, 관련사항과 그 사유를 지체없이 운영위원회에 통보한다.(2022.4.19.,2022.6.16.)

③제100조제1항 13호의 학부모가 경비를 부담하는 사항을 심의 또는 자문할 때에는 위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 학부모의 의견을 수렴하여 심의 또는 자문하여야 한다.(2022.4.19.,2022.6.16.)

- 1.학교 홈페이지
- 2.학부모 총회
- 3.가정통신문
- 4.그 밖에 위원회에서 의결로 정한 방법

④학생의 학교생활과 밀접한 관련이 있는 사항을 심의 또는 자문할 때에는 위원장은 학생대표로 하여금 회의에 출석하여 발언하게 할 수 있다.(2022.4.19.,2022.6.16.)

⑤제100조제1항 8호에 따라 학생대표가 학생의 학교생활과 관련된 사항을 운영위원회에 건의 경우 학생대표는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 학생들의 의견을 수렴하여 건의하여야 한다.

- 1.학생 설문조사
- 2.대의원회
- 3.그 밖에 위원회에서 의결로 정한 방법

⑥제100조제1항 8호의 학교운영 등과 관련된 건의사항은 위원 1인 이상의 소개를 얻어 건의서를 제출하여야 하며, 그 절차 등에 대하여는 규정으로 정한다.

제3절 운영위원회 운영

제102조(회기) 운영위원회의 회기는 4월 1일부터 다음해 3월 말일까지로 한다.

제103조(회의소집 등) ①회의는 정기회와 임시회로 구분하여 운영하며, 정기회의 소집 시기는 규정으로 정한다.(2016.8.25.)

②위원선출 후 최초로 소집되는 임시회는 학교의 장이 위원임기 개시일로부터 15일 이내에 소집한다.

③임시회는 학교의 장 또는 재적위원 3분의 1이상의 요구가 있는 때는 위원장이 소집한다.

④회의개최 7일 전에 소집 공고와 함께 회의 안건을 첨부하여 위원에게 개별통지 하여야 한다. 다만, 위원장이 긴급이 필요한 안건이라고 인정할 경우에는 그렇지 않다.(2016.8.25.)

⑤회의일수 및 회의에 관한 사항은 규정으로 정한다. 다만, 회의 일수는 연30일을 초과하지 아니 하여야 한다.(2016.8.25.)

⑥위원장은 회의 일시를 정할 때에는 일과 후, 주말 등 위원들이 참석하기 편리한 시간으로 정하여야 한다.

제104조(안건의 제출·발의) 운영위원회에서 심의 또는 자문할 안건은 학교장이 제출하거나 또는 재적위원 3분의 1이상이 발의한다. 다만, 예산안과 결산은 학교장이 이를 제출한다.(2022.4.19., 2022.6.16.)

제105조(의사 및 의결정족수) 운영위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개최하며, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제106조(회의공개 원칙) ①운영위원회 회의는 공개한다. 다만, 위원회에서 교육이나 교권의 보호 등에 필요하다고 인정하면 이를 공개하지 아니할 수 있다.

②운영위원회는 회의를 개최할 때에는 가정통신문이나 학교홈페이지 등을 통하여 회의 개최 일자, 안건 등을 알림으로써 학부모, 교사, 학생 등이 회의에 참관할 수 있도록 하여야 한다.

제107조(회의록 작성 등) ①위원회는 회의일시, 장소, 참석자, 안건, 발언요지, 결정사항 등이 포함된 회의록을 작성하고 회의진행 내용 및 결과와 출석위원의 성명을 기재한 후 위원장과 학교장이 서명한다.

②제1항에 따라 작성한 회의록은 학교홈페이지 등을 통해 공개하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 사항은 운영위원회의 의결로 공개하지 않을 수 있다.

- 1.회의록에 포함되어 있는 이름, 주민등록번호 등 개인에 관한 사항으로 공개될 경우 개인의 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정하는 사항
- 2.공개될 경우 운영위원회 심의 또는 자문의 공정성을 크게 저해할 우려가 있다고 인정하는 사항 (2022.4.19.,2022.6.16.)

3.학생 교육 또는 교권 보호를 위하여 공개하기에 적당하지 아니하다고 인정하는 사항

③운영위원회는 매 학년도 말에 예·결산 내역을 포함한 위원회의 활동사항 보고서를 작성하여

가정통신문이나 학교홈페이지 등을 통하여 공개하고 차기회의 시 이를 보고하여야 한다.

제108조(소위원회의 설치) ①운영위원회는 안건을 효율적으로 심의 또는 자문하기 위하여 학교급 식소위원회를 두며, 그 밖에 필요한 경우에 예·결산소위원회 등 분야별 소위원회를 둘 수 있다.(2022.4.19.,2022.6.16.)

제109조(간사 등) 운영위원회의 회의기록 등 사무를 처리하기 위하여 행정실 책임자를 당연직 간사로 한다. 다만, 행정 직원이 없는 학교의 경우에는 학교장의 추천을 받은 교직원 중에서 위원장이 임명한다.(2016.8.25.)

제110조(교감의 참여) 교감은 필요시 운영위원회에 참석하여 발언할 수 있다.(본조신설 2016.8.25.)
〔종전 제110조~제127조는 제111조~제128조로 이동(2016.8.25.)〕

제4절 운영 경비 등

제111조(운영 경비 등) 위원의 연수 시 교통비, 회의운영에 필요한 경비는 규정 또는 관할청의 예산관련지침으로 정할 수 있다.

제112조(이사장의 개선 요구) 이사장은 운영위원회의 운영이 학교의 건학이념과 교육 목적에 중대한 차질을 발생시킬 우려가 있다고 판단될 때에는 이사회회의 의결을 거쳐 관할청에 보고하고, 학교의 장을 통해 운영위원회에 그 개선을 요구할 수 있다.

제113조(위임규정) 운영위원회 구성, 조직, 기능, 운영 등에 관하여 초·중등교육법, 동법 시행령, 전라북도립학교 운영위원회 설치 운영에 관한 조례를 준용하여 운영위원회 규정으로 정한다.

제9장 교육분쟁조정위원회 삭제 (2018.2.5.)

제114조 ~ 제125조 삭제 (2018.2.5.)

제 10 장 보 칙

제126조(공고) 이 법인이 법령과 정관 및 기타 이사회회의 의결에 의하여 공고하여야 할 사항은 전 복신문에 공고한다.

제127조(시행세칙) 이 정관의 시행에 관하여 필요한 사항은 이사회회의 의결을 거쳐 세칙으로 정한다.

제128조(설립 당초의 임원) 이 법인의 설립 당초의 임원은 다음과 같다.

직 위	성 명	생년월일	임 기	주 소
이사장	김 환 철	35. 4. 9	82.7.2-84.3.14	전주시 서노송동 560-6
이 사	김 영 일	18. 3.25	"	전주시효자동1가 216-20
"	김 종 택	22. 3.15	"	전주시 다가동4가 86
"	안 복 진	33. 2.28	"	군산시 둔율동 156
"	범 석 규	33. 2.24	"	전주시 교동 280
"	황 인 규	32. 9.24	"	완주군 삼례읍 후정리
감 사	서 용 복	40. 5.17	82.7.2-83.7.12	남원시 쌍교동 4
"	이 재 후	38. 7.11	"	군산시 월명동 104-37

부 칙

1.(시행일) 이 정관은 1982년 7월 2일부터 시행한다.

- 2.(교직원에 대한 경과조치)이 정관 시행 당시 재단법인 전주구 천주교회 유지재단이 설치 경영하는 학교에 근무하는 교원 및 일반직원은 이 정관에 의하여 이사장이 임명한 것으로 본다.
- 3.(학교의 장 임기에 대한 경과조치) 이 정관 시행 당시 임기 없이 임명된 학교의 장의 임기는 이 정관 시행일로부터 기산한다.
- 4.(일반직원에 대한 경과조치) 이 정관 시행 당시 종전의 정관에 의하여 임용되어 근무하는 일반직원이 이 정관에 의한 정원을 초과하는 경우에는 일반직원이 퇴직할 때 까지 그 정원이 따로 있는 것으로 보되 일반직원의 신규 임용은 그 초과하는 정원이 있을 때에는 채용하지 못한다.
- 5.(교원 징계에 대한 경과조치) 이 정관이 시행당시 교원 징계위원회 및 재심위원회에 계속 중인 징계 및 재심청구 사건은 종전의 규정에 한다.

부 칙

- 1.(시행일) 이 정관은 1983년11월15일부터 시행한다.
(관리 1042.3-2026(83.11.15)로 제 10.23.35 변경)

부 칙

- 1.(시행일) 이 정관은 1984년4월4일부터 시행한다.
(관리 1042.3-385(84.4.4)로 제4조.29조 변경)

부 칙

- 1.(시행일) 이 정관은 1986년11월1일부터 시행한다.
(관리 25422-851(86.9.16)로 제16조 3항 변경)
- 2.(경과조치) 이 정관 시행당시 재임중인 이사는 그 임기 만료 시까지 이 정관에 의하여 취임 된 것으로 본다.

부 칙

- 1.(시행일) 이 정관은 1989년 2월 18일부터 시행한다.
(관리 25422-103 (89.2.18)로 제4조,제 29조 변경)

부 칙

- 1.(시행일) 이 정관은 1990년 1월 1일부터 시행한다.
(관리 25422-931 (89.12.29)로 제78조(정원) 별표2,별표3)
- 2.(경과조치) 이 정관 시행당시 종전의 정관에 의하여 임용되어 근무하는 기능직 직원 및 고용직 직원(기능직으로 직종 전환한 경우 포함)이 이 정관에 의한 정원을 초과하는 경우와 근무기간이 3년 미만인 자로서 기능직으로 직종이 전환되지 아니한 고용직은 그 초과하는 직원이 퇴직할 때까지 별도 정원이 있는 것으로 본다.

부 칙

- 1.(시행일) 이 정관은 1990년 6월 7일부터 시행한다.
(관리 25422-408(90.6.7)로 제27조(수익사업의 종류)중 제1호내지 제3호를 삭제한다.)

부 칙

- 1.(시행일) 이 정관은 1990년 9월 8일부터 시행한다.
(관리 25422-621(90.8.17)로 학교법인 정관준칙 개정준칙 변경)

부 칙

- 1.(시행일) 이 정관은 1991년 10월 1일부터 시행한다.
(행정 25422-108(91.10.1)로 제1조(목적)변경.제5조.제36조 내지 제38조 및 제40조 제8호중

문교부장관을 각각 교육부장관으로 한다. 제6장중 제3절(제64조 내지 제77조)을 삭제한다.
제83조 (징계및 재심청구) 변경.

부 칙

1.(시행일) 이 정관은 1995년 10월 2일부터 시행한다.

(행정 81422-794(95.10.2)로 제40조 제9호(변경), 제41조 제8호(신설), 제43조 제3항 (변경).

부 칙

1.(시행일) 이 정관은 1998년 12월 19일부터 시행한다.

(행정 81422-1266(98.12.19)로 제39조 2호(변경), 3호(신설) 제40조 10호(신설), 제41조 6호 (변경), 9호(신설), 제43조 3항(변경), 제80조 1호(변경), 2호(신설).

부 칙

1.(시행일) 이 정관은 1999년 2월 24일부터 시행한다.

(행정 81422-209(99.2.24)로 제40조 10호(변경),제41조 8호,9호(변경).

부 칙

1.(시행일) 이 정관은 2000년 6 월 14 일부터 시행한다.

(행정 81422-10407(2000.6.14)로 제91조~제111조(신설).

2.(학교운영위원회규정의 제정에 관한 특례) 이 정관 시행 후 최초로 구성하는 학교운영위원회의
규정은 당해 학교의 교원 및 학부모의 의견을 수렴하여 학교의 장이 정한다.

3.(최초로 구성되는 학교운영위원회 위원의 임기 개시 및 만료시기) 이 정관시행 후 최초로 선출
된 운영위원회 위원의 임기는 정관에서 정한 임기에 관한 규정에도 불구하고 학교운영위원
회의 최초 소집일부터 개시하여 차기 학교운영위원회 위원 임기개시일 전일에 만료된다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 2001년 2월 13일부터 시행한다.

(행정 81422-166(2001.2.13)로 제21조 2항 4항(변경), 제112조~제123조(신설), 제9장 보칙
을 제10장 보칙으로 변경하고, 제112조 내지 114조를 제124조 내지 제126조로 조옮김한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 2001년 8 월 9 일부터 시행한다.

(행정 81422-986(2001.8.9)로 제39조 1 ①,②신설)

부 칙

(시행일) 이 정관은 2002년 1월 1일부터 시행한다.

(행정 81422-1782(01.12.29)로 제79조~제82조 변경)

부 칙

제1조 (시행일) 이 정관은 2003년 4월 14일부터 시행한다.

(행정 81422-609(2003년 4월 14일부터 시행한다.)

제2조 (기능직원에 대한 경과 조치) 이 정관 시행당시 종전의 정관에 의하여 임용된 방호원은 퇴
직할 때까지 신분을 보장한다.

부 칙

이 정관은 2004년 12월 30일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2007년 4월 18일부터 시행한다.

(교육지원과-4294 2007.4.18)

2. (임원 선임기간의 예외) 개정정관 시행일 이후 임원의 임기만료 등으로 결원이 발생하여 우선적으로 선임되는 개방이사 또는 감사는 제20조 제4항의 규정에 불구하고 그 결원 발생일로부터 2월 이내에 보충할 수 있다.

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2007년 9월 4일부터 시행한다.

(교육지원과 - 9510 2007. 09. 04)

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2009년 12월 15일부터 시행한다.

(교육지원과 - 14157 2009. 12. 15)

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2011년 12월20일부터 시행한다.

(예산과-3275 (2011.12.20)로 제40조제11호신설, 제41조제10호신설, 제43조3항변경, 별표1,2 내용중 10등급을 9등급으로 변경)

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2012년 8월 1일부터 시행한다. (예산과 - 6680 (2012.8.1)

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2013년 10월 28일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2014년 02월 18일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2015년 02월 16일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2015년 07월 24일부터 시행한다.

2. 제41조제1호 개정 규정은 정관개정 시행 당시 제40조제1호에 따라 휴직중인 자에 대해서도 적용한다.

3. 제61조2의 개정 규정은 정관개정 시행 전에 징계사유가 발생하였으나 이 정관 시행 당시 종전의 규정에 따른 징계시효가 완성되지 아니한 사람에 대해서도 적용한다.

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2016년 5월 1일부터 시행한다. 다만, 제44조제2항제3호, 제44조제7항, 제61조의2제2항의 개정규정은 2016년 8월 4일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2016년 8월 25일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2016년 12월 20일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2018년 2월 5일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2019년 4월 15일부터 시행한다.

2. 제61조의2의 개정정관은 이 정관 시행 전에 징계사유가 발생하였으나 종전의 규정에 따른 징계시효가 완성되지 아니한 사람에 대해서도 적용한다.

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2021년 4월 15일부터 시행한다.
2. (경과조치) 사무직원 시설관리 정원 감축으로 인한 직렬 과원은 자연감소 될 때까지 현원으로 관리한다.

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2022년 4월 19일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2022년 6월 16일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2024년 9월 13일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2025년 12월 19일부터 시행한다.

별표 1 법인 사무직원의 직급 및 직렬별 정원표

구분 (법인)	직종	일반직									
	직군	행정				기술	계				
	직렬	교육행정				운전					
	직급	5급	6급	8급	9급	9급	5급	6급	8급	9급	계
해성학원		1	1	2	1	1	1	1	2	2	6

별표 2 학교 사무직원의 직급 및 직렬별 정원표

구분 (학교)	직종	일반직									
	직군	행정				기술	계				
	직렬	교육행정				시설관리					
	직급	5급	6급	7급	8급	8급	5급	6급	7급	8급	계
전주성심여자 고 등 학 교		1	1	2	2	1	1	1	2	3	7
전주성심여자 중 학 교			1	1	1	1		1	1	2	4
전 주 해 성 고 등 학 교		1	1	1	2	1	1	1	1	3	6
전 주 해 성 중 학 교			1	1	2	1		1	1	3	5